

1501725-64.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIELSON SILVA DO ROSARIO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

EDIELSON SILVA DO ROSÁRIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 09 de novembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501725-64.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501725-64.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIELSON SILVA DO ROSARIO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

EDIELSON SILVA DO ROSÁRIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 09 de novembro de 2021, por volta de 11h30min, na Alameda Lavínia Galesi Furlan Falzoni, bairro CECAP, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, transportou e guardou, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 13 (treze) invólucros, do tipo "eppendorf", com peso bruto aproximado de 15,83g (quinze gramas e oitenta e três decigramas), contendo cocaína, 07 (sete) papelotes da mesma droga, com peso bruto aproximado de 9,83g (nove gramas e oitenta e três decigramas), 22 (vinte e duas) porções de cocaína, em sua formulação popularmente apelidada de "crack", com peso bruto aproximado de 9,16g (nove gramas e dezesseis decigramas), e 26 (vinte e seis) porções de "Cannabis sativa L", vulgarmente chamada de "maconha", envoltas em plástico filme, com peso bruto aproximado de 35,59g (trinta e cinco gramas e cinquenta e nove decigramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 101), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 108/111.

A denúncia foi recebida em 11/01/2022 (fls. 113/115), sendo o réu citado (fls. 105).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecentes.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, pelas fotografias de fls. 12 e 13, pelo laudo de constatação provisória de fls. 16/22, pelo comprovante de depósito de fls. 89, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 86/88, positivo para cocaína e maconha. A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, desejou permanecer em silêncio (fls. 05/06).

Em juízo, o acusado novamente manifestou o desejo de ficar em silêncio.

A prova dos autos, no entanto, é firme no sentido de demonstrar a responsabilidade penal do acusado.

O policial civil Márcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun declarou que na data dos fatos realizou diligências de forma velada no bairro Cecap, nas proximidades da praça, local já conhecido como ponto de venda de drogas. Durante o período de observação, notou que um veículo VW/GOL, de cor azul com rodas de liga leve e paralama vermelho, parou nas proximidades da praça e o condutor de tal veículo desembarcou e adentrou em meio a praça. Notou que o indivíduo estava com um embrulho, que colocou entre a guia e um monte de terra. Ato contínuo o indivíduo embarcou no veículo, onde o aguardava um passageiro e saiu do local. Solicitou apoio de outros policiais indicando as características do veículo e o rumo por ele tomado. Permaneceu no local onde a droga foi ocultada, enquanto outros policiais fizeram a abordagem do réu e retornaram à praça. No local onde o réu enterrou algo, encontraram a sacola com os entorpecentes, sendo 22 porções de crack, 7 de cocaína, 13 porções maiores da mesma droga e 26 de maconha. Não teve contato com o réu. Não conhecia o réu já tinha ouvido denúncias de que o veículo já estava no local. O réu foi abordado defronte a um bar.

O policial civil Fábio Luís Gonçalves Hilsdorf declarou que na data dos fatos foi acionado pelo policial Barhun, que fazia campana em local conhecido por ser ponto de tráfico, para realizar a abordagem de um veículo VW/GOL, de cor azul, com rodas de liga leve e paralama dianteiro esquerdo de cor avermelhada, cujo condutor teria ocultado algo em uma praça do bairro Cecap. Localizaram o veículo e abordaram o réu e, diante das indicações de Barhun localizou a sacola contendo 22 porções de crack, 7 de cocaína, 13 porções maiores da mesma droga e 26 de maconha. A conduta do réu é típica de quem abastece os pontos de venda de drogas. O réu assumiu a propriedade da droga informalmente, por isso disse em seu depoimento na fase inquisitiva que ele ficou em silêncio sobre a droga. Não se recorda se havia dinheiro com o réu. O réu foi abordado perto de um local que vende marmitex e não permitia a visão da praça

A testemunha Luiz Gustavo Marchetti Balieiro, amigo do réu, declarou que na data dos fatos, por volta das 10:30hs ele passou em sua casa e o convidou para almoçar em um restaurante. O réu estava em um Gol azul. O réu desviou o caminho e parou em um ponto de venda de drogas e abandonou o carro e correu para o mato. Quando o réu retornou disse que tinha "guardado uma caminhada". Não viu se o réu levava sacola consigo. Chegando ao restaurante, foram abordados. Foi ameaçado pelos familiares do réu, pelo que preferiu depor sem exhibir o rosto.

Assim, certo é dos autos que o réu, no dia dos fatos, estacionou seu veículo e ocultou, junto a uma praça uma sacola contendo porções de cocaína, crack e maconha. Esse fato foi observado por policiais civil que fazia diligências veladas no local. Diante da conduta suspeita, já que o local onde ele deixou a droga é conhecido ponto de venda de drogas, foi o réu abordado.

E é de se ver que os policiais sequer conheciam o réu e motivos não tinham para uma falsa incriminação.

Além disso, o acompanhante do acusado confirmou que ele parou o veículo, desceu em direção ao mato e voltou dizendo que tinha guardado "uma caminhada", expressão que normalmente representa drogas.

E essa conduta, como bem salientado pelo policial Fábio, é típica daqueles que abastecem pontos de venda de drogas, eis que deixam o entorpecente em local previamente combinado para ser recolhido pelo varejista.

Além disso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas não deixam dúvidas quanto à sua destinação a consumo de terceiros.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é multirreincidente (Proc. 1500414-38.2021.8.26.0599, 1500863-30.2020.8.26.0599, 1501210-29.2021.8.26.0599, 1501231-39.2020.8.26.0599 e 1510366-34.2020.8.26.0451 - fls. 35/39), de forma que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa.

A reincidência é prova inequívoca do reiterado envolvimento do réu com atividades criminosas, de forma a afastar o redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

E não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência para majoração da pena e para a negativa do benefício. A reincidência é circunstância agravante obrigatória, prevista pela nossa legislação penal. Já a benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é incabível àqueles que ostentam envolvimento em outras atividades criminosas, sendo a reincidência apenas a prova desse fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu EDIELSON SILVA DO ROSARIO (RG: 71294382, filho de Adilson Oliveira do Rosario e de Elinalva Almeida da Silva), a uma pena de sete anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Reincidente e diante da pena aplicada, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo prese e pode se ver que, nos últimos dois anos vem se envolvendo constantemente em ações ilícitas, de forma que sua custódia cautelar é de ser mantida como forma de garantia da ordem pública.

Não poderá, pois, recorrer em liberdade.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.
Piracicaba, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA